



DIA 26

TRILHA TITÃ

AULA 1/6

DIREITO ADMINISTRATIVO

USO E ABUSO DO PODER

PODER-DEVER • EXCESSO • DESVIO DE FINALIDADE • CONVALIDAÇÃO • CONTROLE



1



2



3



4



5



6

TEORIA > EXEMPLO > BIZU > PEGADINHA > QUESTÃO PREMIUM

6 QUESTÕES: 5 CEBRASPE + 1 ITEM DO ACERVO PMAL



PODER ADMINISTRATIVO

Poder-dever: instrumento para cumprir a finalidade pública



1. A lógica correta

Os poderes administrativos não são privilégios pessoais do agente. São instrumentos jurídicos atribuídos para que a Administração cumpra competências e finalidades públicas. Quando a lei impõe atuação, o poder assume feição de dever.

EXEMPLO

Se a autoridade tem competência para fiscalizar uma atividade e a lei determina atuação diante de infração, não há liberdade para “escolher” proteger o infrator.

BIZU 95+

Poder legítimo = competência + finalidade + limites legais. A banca cria abuso quando quebra uma dessas travas.

PEGADINHA

Q01

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • UNEAL • 2026 • Q4240664

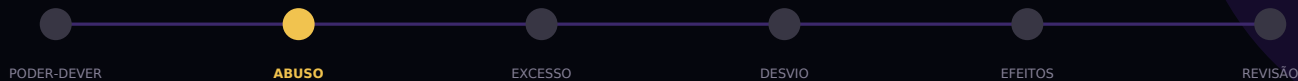
Versão condensada do ponto cobrado: o abuso de poder pode ocorrer tanto por excesso, quando o agente ultrapassa sua competência, quanto por desvio, quando utiliza a competência para finalidade diferente da prevista em lei. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



ABUSO DE PODER

Gênero que alcança excesso e desvio - inclusive por omissão



2. Conceito funcional

Abuso de poder é utilização ilegítima de prerrogativa administrativa. Pode resultar de ação ou, conforme o dever concreto de agir, de omissão. O ato abusivo é ilegal e sujeita-se a controle.

DOIS CAMINHOS

EXCESSO: o agente sai dos limites da competência. **DESVIO:** o agente permanece formalmente competente, mas persegue finalidade diversa da prevista.

PEGADINHA

“Abuso” não é sinônimo apenas de arbitrariedade material ou violência física. Pode ocorrer em ato formalmente elegante, mas contaminado em competência ou finalidade.

Q02

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • TRT 10ª REGIÃO • 2025 • Q3711967

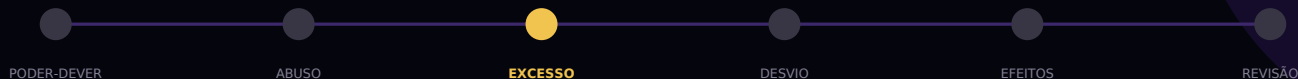
Versão condensada: excesso de poder corresponde a vício ligado à competência; desvio de poder corresponde a vício ligado à finalidade. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



EXCESSO DE PODER

Quando a autoridade ultrapassa a competência que recebeu



3. Elemento atingido: competência

O excesso ocorre quando o agente faz mais do que a ordem jurídica lhe permite, atua fora do âmbito material, territorial, temporal ou hierárquico de sua competência, ou invade atribuição de outra autoridade.

EXEMPLO

Servidor autorizado a aplicar advertência que impõe sanção reservada a autoridade superior atua com excesso de poder.

BIZU 95+

Se o problema da questão é “QUEM podia fazer?”, pense primeiro em competência e excesso.

Q03

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CEBRASPE • CNJ • 2024 • Q2531115

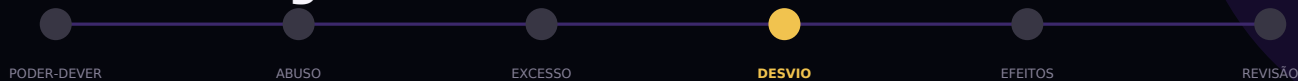
Versão condensada: autoridade competente que usa desapropriação para perseguir adversário político pratica desvio de finalidade, ainda que possua competência formal para editar o ato. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



DESVIO DE FINALIDADE

Competência correta, finalidade errada: o ato continua ilegal



4. Elemento atingido: finalidade

No desvio, o agente possui competência para praticar o ato, mas o utiliza para alcançar fim diverso daquele previsto em lei ou incompatível com o interesse público que justificou a competência.

EXEMPLO CLÁSSICO

Desapropriar imóvel não por utilidade pública, mas para retaliar adversário político. A forma externa pode parecer regular; a finalidade real invalida o ato.

PEGADINHA

Motivo e finalidade não são a mesma coisa. O desvio de poder é vício de finalidade.

Q04

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CESPE/CEBRASPE • PC-AL • 2012 • Q275090

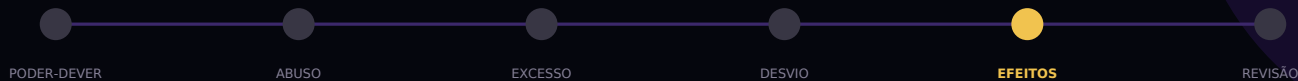
Versão condensada: há excesso de poder quando o agente extrapola os limites de sua competência ou pratica ato atribuído a autoridade diversa. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



INVALIDADE E CONVALIDAÇÃO

Nem todo vício recebe o mesmo tratamento



5. Consequência

O abuso sujeita o ato a invalidação e pode gerar responsabilização. No regime federal, a Lei 9.784/1999 admite convalidação de defeitos sanáveis quando não houver lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros.

ATENÇÃO

Competência pode ser sanável em situações específicas, desde que não exclusiva. Finalidade é elemento essencial e o desvio de finalidade não é convalidável.

BIZU 95+

Se a questão disser “desvio de finalidade pode ser convalidado”, marque ERRADO.

Q05

QUESTÃO REAL IDENTIFICADA

CESPE/CEBRASPE • TJ-RR • 2012 • Q255073

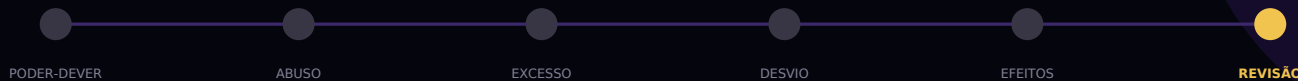
Versão condensada: o agente pode incorrer em desvio de poder mesmo atuando dentro de sua competência, se busca finalidade não admitida pela ordem jurídica. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



MAPA DE PROVA

Reconheça o abuso pelo verbo usado no caso concreto

**LEITURA RÁPIDA**

“Extrapolou”, “invadiu atribuição”, “foi além do limite” -> excesso. “Perseguiu”, “favoreceu”, “buscou fim diverso”, “usou o ato para retaliar” -> desvio. “Deixou de agir apesar de dever legal” -> possível abuso omissivo.

CONTROLE

O Judiciário pode controlar a legalidade do abuso sem substituir o mérito administrativo legítimo. A Administração também pode anular o próprio ato ilegal.

PEGADINHA FINAL

Formalidade correta não cura finalidade desviada.

Q06**ACERVO PMAL IDENTIFICADO**

ACERVO PMAL • SIMULADO PÓS-EDITAL 2026 • ITEM 72

O desvio de poder, por não atingir a competência, seria vício convalidável pela Administração. C () E ()

RESOLVA AGORA • GABARITO SOMENTE NA CORREÇÃO



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q01 C

CEBRASPE • UNEAL • 2026 • Q4240664

CERTO. Abuso de poder é gênero. Excesso atinge a competência; desvio de poder ou de finalidade atinge a finalidade. Essa dupla aparece repetidamente nas provas.

Q02 C

CEBRASPE • TRT 10ª REGIÃO • 2025 • Q3711967

CERTO. A banca costuma inverter os elementos. Grave: EXCESSO -> COMPETÊNCIA; DESVIO -> FINALIDADE.

Q03 C

CEBRASPE • CNJ • 2024 • Q2531115

CERTO. A competência existe, mas a finalidade pública foi substituída por finalidade pessoal/política. É o modelo clássico de desvio.



CORREÇÃO COMENTADA

Gabarito, ponto decisivo e pegadinha da banca

Q04 C

CESPE/CEBRASPE • PC-AL • 2012 • Q275090

CERTO. É cobrança histórica da própria PC-AL e continua atual: extrapolação de competência = excesso.

Q05 C

CESPE/CEBRASPE • TJ-RR • 2012 • Q255073

CERTO. O agente não precisa exceder a competência para abusar do poder; basta desviar a finalidade legal ou pública.

Q06 E

ACERVO PMAL • SIMULADO PÓS-EDITAL 2026 • ITEM 72

ERRADO. O desvio atinge a finalidade, elemento que não se convalida. Competência pode admitir convalidação em hipóteses restritas; finalidade, não.

REVISÃO DE 60 SEGUNDOS

EXCESSO = competência. DESVIO = finalidade. Abuso pode ser comissivo ou omissivo. Desvio não é convalidável. Poder administrativo é instrumental e deve ser exercido dentro da legalidade e do interesse público.

RASTREABILIDADE E FONTES

CF/1988; Lei 9.784/1999, arts. 2º e 55; questões CEBRASPE Q4240664, Q3711967, Q2531115, Q275090 e Q255073; item 72 do simulado PMAL disponível no acervo do projeto.